

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-경영공시-02호

제 목 민원지원반 운영을 통한 중소기업권익보호 강화

모범부서 (모범대상자) ▼▼▼▼본부 ▼▼▼▼처 ○○○○부

모범내용

공사는 2년 이상 이어지고 있는 COVID-19상황 장기화에 따른 중소기업 경영위기에 대응하여 ▼▼▼▼의 일환으로 다양한 노력들을 경주하고 있다.

▼▼▼▼처 ○○○○부는 협력업체와의 ▼▼▼▼을 위하여 계약분야에 있어 중소기업 및 소상공인 보호를 위한 계약제도 개편을 골자로 하는 「계약업무 관리지침」 개정 등 정부 방침을 적극 이행하였을 뿐만 아니라, 한발 더 나아가 공사의 협력업체와의 ▼▼▼▼ 방침에 따른 중소기업들의 손실최소화를 위하여 부정당업자 제재 이슈 발생 초기부터 선제적으로 중소기업들을 지원하여 사회적 가치 실현에 성과를 거두었다.

(1) 본사 ○○○○부 주관 ‘중소협력업체 민원지원반’ 구성

○○○○부는 중소기업의 계약 이행 관련 민원에 대한 선제적 해결을 위하여 ‘중소협력업체 민원지원반’을 운영하고 있다. ○○○○부는 2019년 구

매계약분야 중소협력업체 주요 민원을 분석한 결과 대부분의 사항이 부정당업자 제재 처분 관련 사항이었음을 확인할 수 있었다.

위와 같은 분석 결과를 바탕으로 ▽▽▽▽ 강화 및 중소협력업체의 손실 최소화를 위하여 부정당업자 제재 등 중요 민원 발생 초기부터 협력업체에 정확한 정보제공 및 해결방안 협의 등 선제적·적극적 민원 지원으로 계약의 정상 이행을 도모하고자 하였다.

‘중소협력업체 민원지원반’ 운영 내용을 살펴보면, ○○○○부 구매계약 총괄 담당자를 반장으로 하여 본사 및 지역·기지본부 구매계약 담당자를 반원으로 구성하고, 구매계약 관련 계약의 미체결·불이행·해제 등 부정당업자 제재 처분대상이 되는 중요민원 발생 시 업체 방문 상담 및 법령 등 관련 정보 제공과 해결방안 협의 등을 주요 역무로 하고 있다.

민원 지원 절차를 살펴보면, ① 중요 민원의 발생 또는 발생예정 인지 시 ② 계약해제·계약이행보증금 회수·부정당업자 처분요구 등의 후속업무처리 전 ‘중소협력업체 중요민원 발생보고 양식’에 따라 본사 민원지원반에 보고 ③ 민원지원반의 민원 발생 사유 및 문제점 분석 ④ 중소기업체와 해결방안 협의 및 관련 법규·절차 제공을 통하여 공사와 중소기업체 간 상생을 도모하고 있다.

(2) 중소기업체 민원지원반 운영 주요 실적

계약미이행 또는 계약기간 내 계약이행 지체시, 계약상대방인 중소기업업체들은 보증금 회수 및 최소 2개월에서 최대 2년간의 공공계약 입찰 참가자격을 박탈당하게 된다. 이러한 중소기업업체들의 영업 손실 상황에서 ○○○○부는 아래와 같은 민원지원반 운영 사례들을 통하여 사회적 가치 증진에 노력하였다.

○○○○부는 ◻◻◻◻본부의 (주)▣▣▣과의 “LNG 탱크지역 고발포소화설비 포소화약제 구매”건과 관련하여, 원제조사의 공급가격 상승을 이유로 (주) ▣▣▣이 계약이행의 어려움을 호소한 상황에서, 부정당업자 제재 전 의견진술기회 부여 및 계약상대자 관점에서 법률자문을 시행하였다. 그 결과 물품구매 발주 시 구매사양서 내 ‘특정업체 물품 조달 명기’라는 공사의 일부 과실을 인정하게 되어, (주)▣▣▣은 부정당업자 제재 및 계약이행보증금(AAA원) 회수 없이 상호 합의 하에 계약해지를 할 수 있었다.

또한, ◻◻◻◻본부의 ○○○○○와의 “고압가스 압축기 경상정비용 밸브자재 구매”와 관련하여 구매 대상 물품 조달 어려움으로 공사와의 계약 이행이 불가능한 상황에 있어, 고압가스 압축기의 해외 원제작사가 Spare Parts에 대하여 특정 국내 Agent 독점납품을 사유로 ○○○○○에 자재 공급을 거부라는 ○○○○○의 주장을 일부 감안하였다. 그 결과 계약보증금(BBB원)은 회수하고 당초 부정당업자 제재 기간을 당초 C개월에서 변경된 D개월로 경감조치 하였다.

한편 ㉠㉠㉠㉠본부의 (주)㉠㉠㉠㉠과의 “㉠㉠㉠㉠본부 사옥관리 청소용품 구매”와 관련하여 원 구매처와의 공급단가에 비하여 공사와의 계약단가가 지나치게 낮아 계약이행이 어려움을 호소한 상황에서, ㉠㉠㉠㉠본부가 직접 납품단가를 맞출 수 있는 원 구매처를 수배하여 (주)㉠㉠㉠㉠와 거래를 주선하여 계약기간 동안 원활한 물품 납품 및 계약이행을 수행할 수 있었다.

이러한 ㉠㉠㉠㉠부의 ▽▽▽▽ 노력으로 계약상대자의 물품계약 만족도 조사에서 2020년 대비 2021년의 실적이 개선되는 효과가 있었다.

조치할 사항

사장은 사회적 가치 실현을 위한 중소기업체 민원의 적극적 해결을 위한 민원지원반 신설과 다수의 협력업체 민원 해결을 통하여 원활한 계약이행 및 높은 계약만족도 성과를 거둔 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련자]

▼▼▼▼본부 ▽▽▽▽처 ㉠㉠㉠부